



CONVENIO MODIFICATORIO

AL ACUERDO COMERCIAL DE COOPERACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V. Y MARIA HUMBELINA HERNANDEZ LANDA

Entre los suscritos, **TECNOLOGÍAS RAPPI S.A.P.I. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes mexicanas, representada legalmente por el señor **ALEJANDRO ALBERTO SOLIS OSTROSKY**, mayor de edad e identificado con credencial para votar número **1270438539**, quien para los efectos del presente Convenio se denominará "Rappi", por una parte; y **MARIA HUMBELINA HERNANDEZ LANDA**, de nacionalidad Mexicana mayor de edad e identificado(a) con la identificación número **2127732936** por su propio derecho, operando bajo la marca Xalapeño Pepper-Xalapa quien para los efectos del presente Convenio se denominará "Aliado"; y en conjunto las Partes, quienes han manifestado celebrar el presente Convenio Modificatorio al Acuerdo de Cooperación suscrito anteriormente por las Partes.

DECLARACIONES

- i. Las Partes declaran que habían suscrito un Acuerdo de Cooperación en fecha 02 de junio de 2020 con el siguiente objeto: *"Este documento es un convenio de cooperación entre Rappi y el Aliado, que busca incrementar ventas a través de la plataforma virtual Rappi. Se entiende que ambas sociedades son independientes, sin ningún nexo patrimonial y/o jurídico previo entre las mismas. Las Partes cumplirán con sus obligaciones frente a terceros (en el ámbito laboral, de seguridad social y de carácter fiscal) independientemente."*
- ii. Antecedentes: Declaran las partes que en fecha **12 de Enero de 2022** se celebró un Contrato de Cesión de Derechos, respecto del cual **AARON DAVID BERISTAIN HERNANDEZ** actuó en su calidad de Cedente y **MARIA HUMBELINA HERNANDEZ LANDA** como Cesionario, a efecto de que éste último adquiera desde ese momento todas las obligaciones y derechos inherentes al Acuerdo de Cooperación suscrito anteriormente por el Cedente con Rappi.
- iii. En aras de mantener la correcta ejecución del mismo, las Partes de común acuerdo han decidido suscribir el presente Convenio al Acuerdo de Cooperación, el cual se registrará por las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA. Objeto. *El presente Convenio tiene por objeto modificar la información del Aliado del Acuerdo de Cooperación vigente entre las Partes.*

Información del Aliado

- Razón Social: **MARIA HUMBELINA HERNANDEZ LANDA**
- RFC: **HELH600705NQ0**
- Dirección Fiscal: **AVENIDA(AV.) ARAUCARIAS 290, POPULAR LAS ANIMAS, XALAPA, MEXICO**
- Identificación del Aliado: **2127732936**
- Correo: **vilahl@hotmail.com**

Datos Bancarios



CLÁUSULA. Modificación. Las Partes de común acuerdo modifican la cláusula denominada **Contraprestación** del Acuerdo de Cooperación, la cual registrará así:

Contraprestación. Rappi reembolsará al Aliado el valor de todas las órdenes solicitadas de lunes a domingo por los Usuarios/Consumidores y tramitadas a través de la plataforma virtual de Rappi, el miércoles de la semana siguiente menos el valor cobrado por Rappi por concepto del alquiler y uso de la plataforma. Dicho valor equivale al **(27)% (Veintisiete) más IVA** del total transado en la plataforma virtual de Rappi. Las órdenes que no sean tomadas por el Aliado dentro de los siete (7) minutos siguientes, después de haber sido recibidas en la plataforma virtual de Rappi, serán incluidas como pedidos tomados y sumarán al valor final del alquiler de la plataforma en la relación de ventas. Rappi pagará al Aliado el valor determinado en la cuenta bancaria relacionada a continuación:

- *Titular: MARIA HUMBELINA HERNANDEZ LANDA*
- *Cuenta Bancaria: 0478059209*
- *Clabe Interbancaria: 012840004780592095*
- *Banco: BBVA BANCOMER - BBVA BANCOMER SA*

Parágrafo primero. Las Partes aceptan el envío y recibo de facturas por medios electrónicos.

CLÁUSULA. Integridad. Las Partes acuerdan que en lo no modificado expresamente mediante el presente Convenio, el Acuerdo de Cooperación continuará ejecutándose en iguales condiciones a lo inicialmente pactado en dicho documento y cualquier convenio modificatorio previamente suscrito entre las Partes.

CLÁUSULA. Cambios o adiciones. Las Partes de común acuerdo estipulan que los cambios o adiciones se deberán realizar por escrito a través del convenio modificatorio correspondiente.

En fe de lo expuesto se firman DOS (2) ejemplares del presente Convenio en la Ciudad de México , **el 01 de Febrero de 2022** .

Rappi
Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.

Alejandro Alberto Solís Ostrosky
Representante Legal

MARIA HUMBELINA HERNANDEZ LANDA
El Aliado



CERTIFICADO DE MENSAJE DE DATOS Y VINCULACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA

ID DEL DOCUMENTO

61f9bbe04706723766c9d9be

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Legal MX - PERSONA FISICA - Modelo Convenio Modificatorio - Rappi & Xalapeño Pepper-Xalapa V - 31/01/2022

TIPO DE FIRMA

Firma Electrónica

ESTATUS

Firmado y Completo

FIRMANTES

Razón Social: Tecnologías Rappi S.A.P.I. de C.V.

Representante Legal: Alejandro Alberto Solís Ostrosky

Correo Electrónico: asolis@rappi.com

Hash: ClkzGKixnL+pkzrCoJ6o++ccuah/nqBlcvD9YPhYhU=

Dirección IP: 187.190.146.171

Firmado el: 09/feb/2022 17:38:47 GMT-6

Nombre: MARIA HUMBELINA

Apellidos: HERNANDEZ LANDA

Correo Electrónico: xalapenopepper@hotmail.com

Hash: Bsh0HI3GsNQTKBu2fzx00jY5nO7YweKM5ER6NePHVy4=

Dirección IP: 201.162.245.172

Visualización del Mensaje de datos: 09/feb/2022 15:39:30 GMT-6

Firmado el: 09/feb/2022 15:48:12 GMT-6

FECHA DE FIRMA A LA VERSIÓN FINAL DEL DOCUMENTO

09/feb/2022 17:38:47 GMT-6

URL de la Auditoría

<https://rappi.app.trato.io/r/036710Cx>



*Este documento fue firmado con el uso de medios electrónicos y garantiza la integridad del documento, así como la identidad de los firmantes. La URL que se detalla en la parte superior permite validar las firmas electrónicas, el mensaje de datos y el estado del documento.